הריני נזיר מן הגרוגרות וכו' כמ"ש נזיר. לכאן למדנו הריני נזיר חל עליה נזירות וכי הדר ואמר מן הגרוגרות ומן הדבילה לא אמר כלום: **וכמ"ש אינו נזיר.** לכאן למדנו מן הגרוגרות לא שייך שום נזירות בגרוגרות ודבילה: **מ"ר יהודה אף כ"ש לא אמרו.** שיהיה בו שום נזירות כלל (ב) אלא לפי שאמרו בנזיר שחוששין לדבריו לפי מה שאומר הרי הן עלי קרבן נ"ב פי' שאומר עתה בלבי היה על (ג) שיהיו הגרוגרות עלי קרבן: **הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה בש"א נזיר ובה"א אינו נזיר אמר רבי יהודה אף כשאמרו ב"ש לא אמרו אלא באומר הרי הן עלי קרבן. גמ'** הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה ב"ש אומרים נזיר ואמאי [1]מכל אשר יעשה מגפן היין אמר רחמנא ב"ש סברי לה כר"מ דאמר [2]אין אדם מוציא דבריו לבטלה וב"ה סברי לה כרבי יוסי דאמר אדם נתפס והאי נדר ופתחו עמו הוא [3] ובית שמאי נמי נדר ופתחו עמו הוא אלא ב"ש סברי לה כרבי מאיר דאמר אין אדם מוציא דבריו לבטלה וכיון דאמר הריני נזיר הוה ליה נזיר כי קאמר מן הגרוגרות ומן הדבילה לאיתשולי הוא דקאתי וב"ש לטעמייהו דאמרי [4]אין שאלה בהקדש וכיון דאין שאלה בהקדש אין שאלה בנזירות ובית הלל סברי כר"ש דתנן [5]ור"ש פוטר שלא התנדב כדרך המתנדבים מתני'

הריני [6]נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה בש"א נזיר ובה"א [א]אינו נזיר אמר רבי יהודה אף כשאמרו ב"ש לא אמרו אלא באומר הרי הן עלי קרבן: **גמ'** הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה ב"ש אומרים נזיר ואמאי [1]מכל אשר יעשה מגפן היין אמר רחמנא ב"ש סברי לה כר"מ דאמר [2]אין אדם מוציא דבריו לבטלה וב"ה סברי לה כרבי יוסי דאמר אדם נתפס והאי נדר ופתחו עמו הוא [3] ובית שמאי נמי נדר ופתחו עמו הוא אלא ב"ש סברי לה כרבי מאיר דאמר אין אדם מוציא דבריו לבטלה וכיון דאמר הריני נזיר הוה ליה נזיר כי קאמר מן הגרוגרות ומן הדבילה לאיתשולי הוא דקאתי וב"ש לטעמייהו דאמרי [4]אין שאלה בהקדש וכיון דאין שאלה בהקדש אין שאלה בנזירות ובית הלל סברי כר"ש דתנן [5]ור"ש פוטר שלא התנדב כדרך המתנדבים מתני'

הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה בש"א נזיר. כל דין נזירות עליו ואפי' לנסות לפרוש ולא פירש מיושב מגפן היין ובגמ' מפרש טעמא. בתוספתא (ריש פ"ג) קיימי קיימין כמ"ש נזיר ובה"א אינו נזיר מיהו קרי ליה נזיר מה שייך לדבילה במזירות וי"ל דבירושלמי: **אמר ר' יהודה אף כשאמרו ב"ש לא אמרו אלא באומר הרי עלי קרבן.** רבי יהודה פליג אמתניתין אלישנא דב"ש וקאמר דלא נזיר לדין נזירות כיון דלא נדר מאסר יוצא מגפן היין אלא נדור הוי מן הגרוגרות ומן הדבילה כאילו אמר הרי הן עלי קרבן וב"ש [3]סברי נזיר אמר והא מיהו נזיר קאמר ואין יכול לומר [4]קרבן ב"ש סברי לה כר"מ דאמר [5]אין אדם מוציא דבריו לבטלה וב"ה סברי לה כרבי יוסי דאמר אדם נתפס והאי נדר ופתחו עמו הוא [6] ובית שמאי נמי נדר ופתחו עמו הוא אלא ב"ש סברי לה כרבי מאיר דאמר אין אדם מוציא דבריו לבטלה וכיון דאמר הריני נזיר הוה ליה נזיר כי קאמר מן הגרוגרות ומן הדבילה לאיתשולי הוא דקאתי וב"ש לטעמייהו דאמרי [7]אין שאלה בהקדש וכיון דאין שאלה בהקדש אין שאלה בנזירות ובית הלל סברי כר"ש דתנן [8]ור"ש פוטר שלא התנדב כדרך המתנדבים מתני'

מוציא דבריו לבטלה וה"ל מלא יודע שאין נזירות בגרוגרות וגמר ואמר לשם נזירות יין וב"ה סברי לה כר' [5]יוסי דאמר בגמר דבריו מלא נתפס ואפי' נדר ופתחו עמו הוא דר' [5]יוסי בהאומר הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים תרעה עד שתסתאב ותמכר ואפי' למיה לעולה ואפי' למיה לשלמים וה"ל בגמר דבריו שאמר גרוגרות נתפס וכיון שאין נזירות בגרוגרות לא הוי נזיר ואע"ג דבתמלה אמר הריני נזיר חזר בתוך כדי דבור ואמר מגרוגרות ובגמר דבריו מלא נתפס כאילו נדר לשם עולה ולשם שלמים מלא נדר ובתוך כדי דבור מלא פתח לו ואפילו הכי אינו נזיר דהא כיון דאמר הריני נזיר מיירי בנזיר מיין ומלא נדר לא הוי נזיר ואפי' הכי [6]ר' יוסי בגמר דבריו מלא נתפס הוי פי' לפ' בגמר דבריו מלא נתפס והוי תמורת עולה ותמורת שלמים וה"ל נתפוס לשון רשות נמי דקאמר נזיר ויהיה נזיר מיין [9] ונזיר מן הגרוגרות וה"ל לתכי מפורש[7] בתמורה (לפ' כו.) היכא[8] דבריו קותרין זה את זה וליכא למימר לסיפא לפרושי מתלת דבריו קאמר חיילי ב' הלשונות לר' יוסי והוי תמורת עולה ותמורת שלמים מלא נתפס ואפילו הכי אינו נזיר מיהו קרי ליה נזיר מה שייך לדבילה במזירות וי"ל לדבירו[7] קרי לדבילה מירוש: **אמר ר' יהודה אף כשאמרו ב"ש לא אמרו אלא באומר הרי עלי קרבן.** רבי יהודה פליג אמתניתין דלעיל דב"ש וקאמר דלא הוי נזיר לדין נזירות ומלא נדר מאסר יוצא מגפן היין אלא נדור הוי מן הגרוגרות ומן הדבילה כאילו אמר הרי הן עלי קרבן ומ"ש דר' יוסי בהאומר הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים תרעה עד שתסתאב ותמכר ואפי' למיה לעולה ואפי' למיה לשלמים וה"ל בגמר דבריו שאמר גרוגרות נתפס וכיון שאין נזירות בגרוגרות לא הוי נזיר ואע"ג דבתמלה אמר הריני נזיר חזר בתוך כדי דבור ואמר מגרוגרות ובגמר דבריו מלא נתפס כאילו נדר לשם עולה ולשם שלמים מלא נדר ובתוך כדי דבור מלא פתח לו ואפילו הכי אינו נזיר דהא כיון דאמר הריני נזיר מיירי בנזיר מיין ומלא נדר לא הוי נזיר ואפי' הכי [6]ר' יוסי בגמר דבריו מלא נתפס הוי פי' לפ' בגמר דבריו מלא נתפס והוי תמורת עולה ותמורת שלמים וה"ל נתפוס לשון רשות נמי דקאמר נזיר ויהיה נזיר מיין [9] ונזיר מן הגרוגרות וה"ל לתכי מפורש[7] בתמורה (לפ' כו.) היכא[8] דבריו קותרין זה את זה וליכא למימר לסיפא לפרושי מתלת דבריו קאמר חיילי ב' הלשונות לר' יוסי והוי תמורת עולה ותמורת שלמים מלא נתפס אבל הכא מן הגרוגרות דקאמר דיינינן (דמאס) [דסתר] לי' ומשני מתוך שאין אדם מוציא דבריו לבטלה מראשית דבריו דאמר הריני נזיר הוי נזיר ומה שאמר מן הגרוגרות דיינינן ליה בחזרה שרצה למצוא פתח שאלה לנדרו כאדם המתחרט על נדרו ובא לפני חכם ופותח בפתח של חרטה לשאל על נדרו גם זה נתחרט בתוך כדי דיבור ואמר דבר שיהא ניכר בזה שסותר מה שאמר הריני נזיר ולא אזלינן בתר סיפא דמילתי' דב"ש לטעמייהו דאמר לקמן [ברפ"ה] דהקדש בטעות הקדש דילפינן מתמורה הלכך לא שייך בה שאלה וה"א חזרה וכן נמי בנזיר דכתיב ביה קדוש יהיה ואף בתוך כדי דיבור אין יכול לחזור בו הלכך הוי נזיר: וב"ה סברי כר"ש גבי הרי עלי מנחה מן השעורים דקאמר פוטר שלא התנדב כדרך המתנדבים הכא נמי

הריני [6]נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה בש"א [א]נזיר ובה"א אינו נזיר אמר רבי יהודה אף כשאמרו ב"ש לא אמרו אלא באומר הרי הן עלי קרבן: **גמ'** הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה ב"ש אומרים נזיר ואמאי [1]מכל אשר יעשה מגפן היין אמר רחמנא ב"ש סברי לה כר"מ דאמר [2]אין אדם מוציא דבריו לבטלה וב"ה סברי לה כרבי יוסי דאמר אדם נתפס והאי נדר ופתחו עמו הוא [3] ובית שמאי נמי נדר ופתחו עמו הוא אלא ב"ש סברי לה כרבי מאיר דאמר אין אדם מוציא דבריו לבטלה וכיון דאמר הריני נזיר הוה ליה נזיר כי קאמר מן הגרוגרות ומן הדבילה לאיתשולי הוא דקאתי וב"ש לטעמייהו דאמרי [4]אין שאלה בהקדש וכיון דאין שאלה בהקדש אין שאלה בנזירות ובית הלל סברי כר"ש דתנן [5]ור"ש פוטר שלא התנדב כדרך המתנדבים מתני'

מ"ם דבערך כלי מתחייב דמים מטעם שיכול הלכך נותן דמיו וקרי להו ערך לדמי מזבח ה"נ לא לימא דבערך כלי מתחייב דמים מטעם שיכול הלכך נותן דמיו וקרי להו ערך לדמי מזבח אלא ודאי דבערך כלי מתחייב דמים מטעם שיכול הלכך נותן דמיו וקרי להו ערך לדמי מזבח ומלא נתפס ואפילו הכי אינו נזיר ומלא נדר לא הוי נזיר ואפי' הכי [6]ר' יוסי בגמר דבריו מלא נתפס והוי תמורת עולה ותמורת שלמים וה"ל נתפוס לשון רשות נמי דקאמר נזיר ויהיה נזיר מיין [9] ונזיר מן הגרוגרות וה"ל לתכי מפורש[7] בתמורה (לפ' כו.) היכא[8] דבריו קותרין זה את זה וליכא למימר לסיפא לפרושי מתלת דבריו קאמר חיילי ב' הלשונות לר' יוסי והוי תמורת עולה ותמורת שלמים מלא נתפס אבל הכא מן הגרוגרות דקאמר דיינינן (דמאס) [דסתר] לי' ומשני מתוך שאין אדם מוציא דבריו לבטלה מראשית דבריו דאמר הריני נזיר הוי נזיר ומה שאמר מן הגרוגרות דיינינן ליה בחזרה שרצה למצוא פתח שאלה לנדרו כאדם המתחרט על נדרו ובא לפני חכם ופותח בפתח של חרטה לשאל על נדרו גם זה נתחרט בתוך כדי דיבור ואמר דבר שיהא ניכר בזה שסותר מה שאמר הריני נזיר ולא אזלינן בתר סיפא דמילתי' דב"ש לטעמייהו דאמר לקמן [ברפ"ה] דהקדש בטעות הקדש דילפינן מתמורה הלכך לא שייך בה שאלה וה"א חזרה וכן נמי בנזיר דכתיב ביה קדוש יהיה ואף בתוך כדי דיבור אין יכול לחזור בו הלכך הוי נזיר: וב"ה סברי כר"ש גבי הרי עלי מנחה מן השעורים דקאמר פוטר שלא התנדב כדרך המתנדבים הכא נמי

מן החיטין, ור' שמעון פוטר דלמר לא מלא נתפס דבריו מלא נתפס ונדבך ועבודה כל מה שמוציא כפיו ולמעמת שעורין נתכוין שמלא נתפס יכול להתנדב ולהביא כן ולפיכך אין בדבריו כלום (פסחים נג:).

ט) [לקמן נ.] מנחות פט: קנ"ו

י) [ערכין ה. וש"נ], ג) [פסחים נג: וש"נ], ד) [לקמן יב: מנחות פט: קנ.], ה) [נדרים עמ. ב"ב קכ:], ו) פסחים נג: מנחות קנ. [ערכין כ.], ז) ל"ל שלמים, ח) מכאן שייך לע"ב, ט) ל"ל ונדור, י) גירסת ג"מ לטעמייהו, כ) גירסת ג"מ וכ"ם ס"ל,

נוסחת הריב"ן

ג] נזדבריו: ד] (הריני כו' הדבילה) ליתא בכ"י: ה] שם: ו] זה: ז] זה: ח] שם: ט] (ממי) ליתא בכ"י: י] ומיהו: כ] ונכוף: ל] (מתניתין כו' לפ' הוא) ליתא בכ"י: מ] שם: נ] שם: ס] שם: ע] שם: פ] (מתניתין כו' לפ' עליו) ליתא בכ"י: צ] שם: ק] שם: ר] שם: ש] שם: ת] שם: א] שם: ב] שם: ג] שם: ד] שם: ה] שם: ו] שם: ז] שם: ח] שם: ט] שם: י] שם: כ] שם: ל] שם: מ] שם: נ] שם: ס] שם: ע] שם: פ] שם: צ] שם: ק] שם: ר] שם: ש] שם: ת] שם:

הגהות הב"ח

(ב) גמ' ולבית שמאי נמי: (ג) רש"י ד"ה ג"כ יהודה וכו' שם שום נזירות כלל בזמן שאומר הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה אלא שאמרו שחוששין לדבריו לפי מה שאומר הרי הן עלי קרבן נ"ב פי' שאומר עתה בלבי היה על (ג) שיהיו הגרוגרות עלי קרבן: (ד) ד"ה ב"ש נתפס לשון רשות דלכאן ולכאן דבירו לבטלה וכו' ומיהו נזיר הוא ממ"נ: (ה) ד"ה ג"כ יהודה וכו' שם שום נזירות כלל בזמן שאומר הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה אלא שאמרו שחוששין לדבריו לפי מה שאומר הרי הן עלי קרבן נ"ב פי' שאומר עתה בלבי היה על (ג) שיהיו הגרוגרות עלי קרבן: (ו) ד"ה ב"ש סברי לה כר' יוסי דאמר בגמר דבריו מלא נתפס ואפי' הכי אינו נזיר אלא נדור הוי מן הגרוגרות ומן הדבילה כאילו אמר הרי הן עלי קרבן ו